附 件

# 平煤神马集团创新创业基地
# “10·25”一般机械伤害事故调查报告

平顶山市政府事故调查组

2024年1月

# 目 录

**一、 事故基本情况.....2**

（一）事故发生单位及相关单位基本情况.....2

（二）事故项目基本情况.....4

（三）合同签订情况.....5

（四）事故发生单位安全管理情况.....5

（五）涉事设备概况.....6

（六）事故发生经过.....7

（七）事故现场情况.....8

（八）人员伤亡及直接经济损失情况.....9

**二、事故应急处置及评估情况.....10**

（一）事故现场应急处置情况.....10

（二）事故信息接报及响应情况.....10

（三）事故应急处置评估.....10

**三、事故原因分析.....11**

（一）直接原因分析.....11

（二）间接原因分析.....11

**四、有关责任单位存在的主要问题.....12**

（一）事故单位.....12

（二）有关监管部门.....14

**五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....16**

（一）对有关责任人员的处理建议（15人）.....16

（二）对有关责任单位的处理建议（5家）.....21

**六、今后应采取的防范措施和建议.....24**

**附 件.....26**

2023年10月25日8时55分许，平顶山市城乡一体化示范区中国平煤神马控股集团有限公司（下称平煤神马集团）创新创业基地二期工程D栋地下车库消防工程工地发生一起一般机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失120万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，经请示平顶山市政府同意，成立了由平顶山市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市住房和城乡建设局、城乡一体化示范区管委会等为成员单位的市政府平顶山城乡一体化示范区平煤神马集团创新创业基地“10·25”一般机械伤害事故调查组（下称事故调查组），对事故进行了认真调查。并邀请市纪委监委、平煤神马集团纪委派员参加。同时，聘请相关专家参加了事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查试验、查阅资料、调查取证、技术鉴定、综合研判等方式，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，该起事故是因河南鸿兴实业有限公司在使用剪叉式移动升降工作平台作业时，作业人员盲目操作、违章作业，而引起的一起机械伤害事故，是一起生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位基本情况

1.事故发生单位基本情况

河南鸿兴实业有限公司（下称鸿兴公司），成立于1999年09月09日，住所：郑州高新技术产业开发区金梭路41号1幢16层129号。统一社会信用代码9141010571264801 6R，法定代表人：赵雅军。营业期限：长期。经营范围：计算机配件、消防产品的销售；消防设施工程专业承包壹级（凭有效资质证经营）；建筑智能化工程。

资质类别及等级：消防设施工程专业承包壹级资质，证书编号：D241076677，有效期至2023年12月31日；安全生产许可证编号：（豫）JZ安许证字[2018001675]，有效期至2024年12月13日。

2.相关单位基本情况

（1）施工单位基本情况

平煤神马建工集团有限公司(下称平煤神马建工集团)，创立于1955年，住所：平顶山市卫东区建设路东段南4号院（移动公司办公楼西200米），统一社会信用代码91410400706763026N。法定代表人：刘兴华。营业期限：长期。

经营范围：建筑工程、矿山工程、冶金工程、石油化工工程、市政公用工程、公路工程、电力工程施工总承包等。

建筑施工企业资质证书编号：D141004660。建筑工程施工总承包特级、矿山工程施工总承包特级、冶金工程施工总承包壹级、石油化工工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级。有效期至2023年12月31日。

安全生产许可证编号:（豫）JZ安许证字[2005]001113，有效期至2026年6月14日。

（2）工程建设单位

平煤神马集团，成立于2008年12月03日，住所：平顶山市矿工中路21号院，统一社会信用代码：91410000683174252 6，法定代表人：李毛。经营范围：原煤开采和洗选；铁路运输；物资储运；建筑业等。营业期限：2008年12月03日至2058年12月31日。

平煤神马集团创新创业基地筹建处（下称创新创业基地筹建处），为平煤神马集团机关特设机构，受其委托负责创新创业基地的筹备、建设，对改善性住房项目实施监督、协调、管理。

（3）监理单位

河南兴平工程管理有限公司（下称兴平公司），成立于1995年11月15日，住所：平顶山市卫东区建设路东段南4号院，统一社会信用代码：91410400171779231 2。类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：于跃洋。经营范围：工程监理；招标代理等。其为平煤神马集团子公司。

兴平公司持有工程监理资质证书，编号：E141005978-4/1。有效期至2028年7月30日。

（二）事故项目基本情况

1.项目概况

中国平煤神马集团创新创业基地工程为平顶山市重点

工程建设项目，场地位于平顶山市城乡一体化示范区长安大道以北，秋实路以东。结构型式为框架结构，抗震设防烈度6度，建筑耐火等级一级。

2.建筑特征（B栋、D栋）

B-融媒体中心，地上七层，地下两层，地下一层高3.8米地下二层层高3.25米，一层层高5.3米，二至六层层高为4.3米，七层层高4.6米，总建筑高度35.85米。

D-研发中心，地上七层，地下一层，地下一层高6.75米（消防器材室层高3.3米），一层层高5.3米，二至六层层高为4.3米，七层层高4.6米，总建筑高度35.85米。

3.项目相关手续办理情况

创新创业基地规划用地面积4.8万平方米，规划总建筑面积10.88万平方米，其中地上建筑面积7.86万平方米，地下建筑面积3万平方米。2020年5月完成了建设用地规划许可证办理，6月完成了土地证办理，12月平顶山市规划委员会第三次会议纪要原则通过了创新创业基地项目修建性详细规划。

按照平煤神马集团部署安排，一次规划、分期建设，2021年6月办理了A栋、C栋楼建设工程规划许可证，7月份开始建设A栋、C栋楼，10月办理了A栋、C栋楼建筑工程施工许可证。该两栋楼建筑面积1.9万平方米，2023年4月A、C栋楼竣工验收完成。2022年12月，B、D栋楼及地下车库开始开工建设，建筑规模4.5万平方米。

2023年10月平顶山市规划和土地管理委员会第七次全

体会议原则通过了创新创业基地修建性详细规划优化。由于规划变更，事发前B栋、D栋及地下车库工程未取得建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证。

（三）合同签订情况

1.总承包合同签订情况

2023年8月14日，创新创业基地筹建处与平煤神马建工集团签订了《建设工程施工合同》，将创新创业基地项目（B、D 栋及地下车库）幕墙及装饰装修安装工程发包给平煤神马建工集团有限公司。计划开工日期：2023年8月15日；计划竣工日期：2023 年11月30日；合同工期总日历天数：107天。

2.专业分包合同签订情况

2023年8月15日平煤神马建工集团有限公司与鸿兴公司签订了《建设项目施工专业分包合同》，将平煤神马集团创新创业基地二期工程D栋及地下车库（防火分区 4、5）消防工程分包给鸿兴公司。计划开工日期：2023 年8月15 日，计划竣工日期：2023年11月30日。合同工期总日历天数为107 天。

（四）事故发生单位安全管理情况

鸿兴公司编制了《安全管理制度汇编》《岗位操作规程》《生产安全事故应急预案》等，今年在其他项目进行了一次消防应急演练；鸿兴公司项目部每周定期召开安全例会研

究安全生产工作；鸿兴公司项目部对新工人进入项目当天作业前或作业后进行了口头教育，并进行了考试；鸿兴公司项目部每天安排班组长进行班前教育，并建立了《班前安全记录表》;使用剪叉式移动升降工作平台前，鸿兴公司项目部安排该设备出租单位河南敦晟机械设备有限公司人员对部分工人进行了口头教育；鸿兴公司项目部日常开展了安全隐患排查，对发现的问题隐患建立了《施工现场安全隐患排查治理登记台账》，并能督促整改到位。

（五）涉事设备概况

涉事设备为一台剪叉式移动升降工作平台（下称升降车），系专业分包单位鸿兴公司租赁设备。

该设备生产厂家为中联重科智能高空作业机械有限公司，设备型号：ZS0607hd，额定荷载230kg。全程上升/下降时间：20s/24s，整机自重1425kg。最大上升平台高度5.8m；整机长度1.85m、宽度0.76m；设备的购买日期：2021年12月。升降车现场实况图如下：



**图1 涉事设备图**

（六）事故发生经过

根据现场勘验及对现场相关人员的调查询问，通过分析认定还原了事故发生经过:

2023年10月25日上午7时，消防专业分包单位鸿兴公司工人李新五、刘巧(女)在中国平煤神马集团创新创业基地项目工地D栋，按照班组长黄昱博分工，在D栋地下车库由西向东进行穿线作业，作业至东出口消防器材室时，李新五使用升降车在消防器材室内进行结构顶板预留线管穿线，大约8时50分刘巧在消防器材室门口看到李新五完成穿线并把升降车落下后，李新五告诉刘巧说他把升降车开出去，让

刘巧前往消防器材室北侧墙外距离约 3m 的活动架上与其配合穿线。约 2 分钟后工人刘巧未见到李新五开车出来，喊李新五（大约 8 时 55 分左右），对方无回音，便过去查看，看到李新五颈部被卡在升降车护栏与顶部水平消防喷淋管之间，刘巧意识到出事了，便急忙呼叫周边人员。

（七）事故现场情况

事发地点位于平顶山市城乡一体化示范区平安大道北、秋实路东的平煤神马集团创新创业基地项目工地二期 D 栋地下车库消防器材室。事故现场位于地下车库东进出口处，现场平面布置示意图如下：

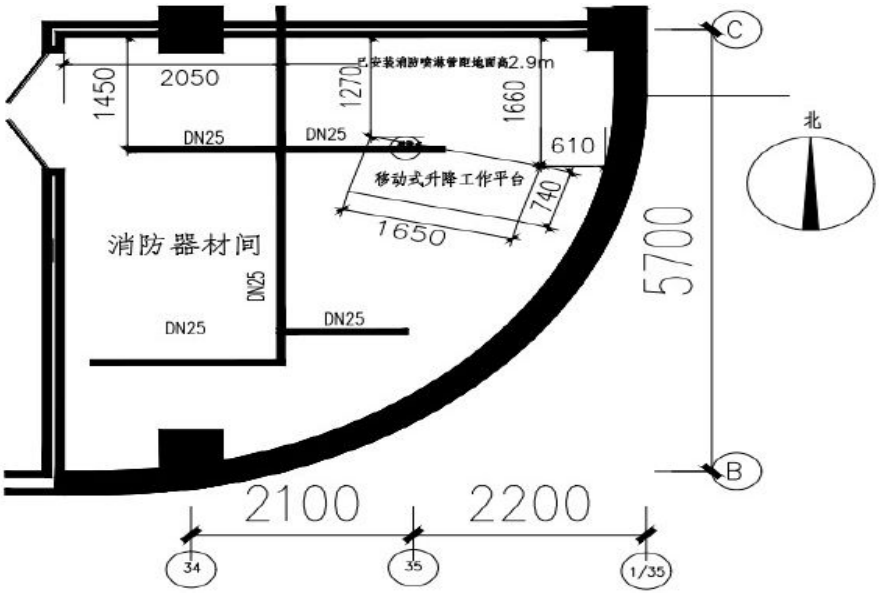



**图2 事故现场平面布置示意图**

事故现场消防器材室总高度 3.3 米，结构底板及墙体为钢筋混凝土结构。事故作业位置位于消防器材室内。事故现场相关情况如图所示：

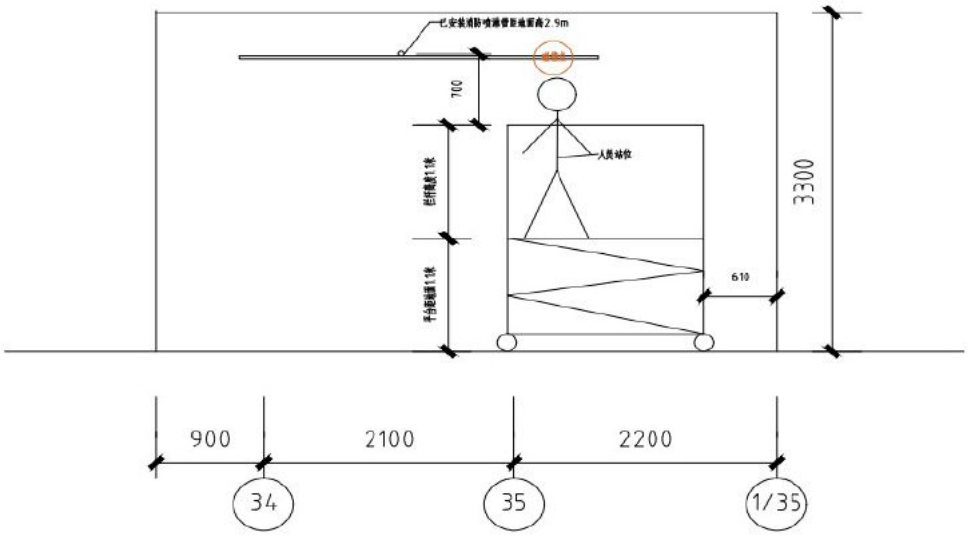



图3 事故现场竖向布置示意图

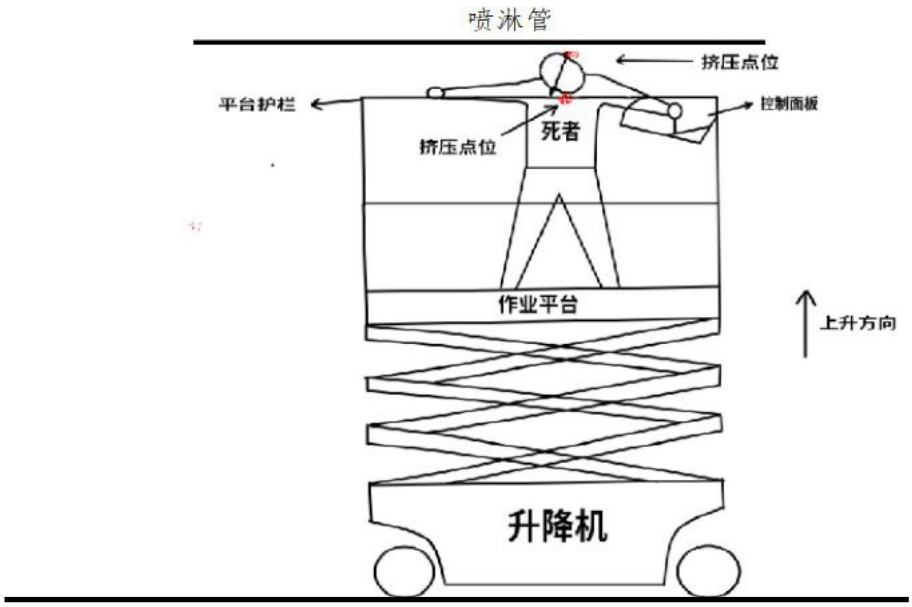



图4 事故现场还原图

（八）人员伤亡及直接经济损失情况

1.死亡人员情况

李新五，男，52岁，汉族，河南省鲁山县人，鸿兴公司职工。

2.事故直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986),核定事故造成直接经济损失120万元。

## 二、事故应急处置及评估情况

### (一)事故现场应急处置情况

经调查了解,事故发生后,位于事发西侧约20米左右的桥架组陈晓辉、王建国两名工友听到穿线组刘巧呼救后迅速赶到现场,陈晓辉启动升降机紧急下降装置,将升降平台落下。刘巧打电话告知施工队班组长黄昱博,黄昱博立即赶到现场,于9时02分拨打了120急救电话,请求救援。市第一人民医院(新城区院区)救护车于9时05分回话,指导黄昱博现场采取施救措施,按压胸部进行心肺复苏,施工队技术员崔豪利到双创一期南门等120救护车。120救护车大约15分钟后到达施工现场对李新五进行抢救,随后黄昱博陪同救护车送至医院抢救。直至13时33分时,院方宣布抢救无效死亡。在抢救过程中,医院人员将事故有关情况向公安部门报警。

### (二)事故信息接报及响应情况

滥阳镇派出所接警后,民警于10时49分与总承包单位创新创业基地项目部副经理何朝永联系,询问事故情况,11时10分左右民警到工地进行调查,何朝永、崔豪利在现场配合调查。城乡一体化示范区应急部门、建设环保部门接报后,第一时间赶赴事故现场并按规定上报。事故调查期间,调查组根据工作需要调阅了派出所对有关人员的询问笔录。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员及时拨打120急救电话，120救护车未到前，在医护人员指导下及时对伤者进行胸外按压施救，救援处置程序基本到位。

## 三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查分析认定，造成事故的直接原因是：鸿兴公司职工李新五缺乏安全作业基本知识，风险防范意识差，未辨识出升降车升降期间存在的安全风险，升降车站位与顶部喷淋管垂直交叉，未按升降车操作规程[1]作业，误把升降键当作行走键操作，在操作升降车时违规将头伸出升降车平台护栏外观察车轮方向，致使升降车突然上升使其颈部被夹在升降车平台护栏和喷淋管之间，导致事故发生。

---

[1][?] ①《剪叉式升降台安全规程》( JB 5320—2000 )4.6.1 操作者的位置及保护：b )操作者在正常操作位置时，与操作者有关的周围必须采用下列间隙以保护不受伤害，手指：25mm，手或脚：50mm，手臂或腿：100mm，也可以用保护设施来代替上述间隙尺寸。5.2.1 操作者必须按使用说明书的要求，对作业环境和升降台有关部位进行作业前的全面检查。若发现不正常情况时，必须在排除后方能操作。5.2.3 升降操作：f )净空：工作台上升至最高高度后，在工作台的周围应有如下的净空：工作台的上方应有安全净空；i )工作台在升降过程中，工作台上乘载人员的身体的任何部位均不得超出工作台面界限之外。

②《移动式升降工作平台安全规则检查、维护和操作》( GB/T 27548-2011/ISO18893 :2004 )6.4 工作场所检查：使用 MEWP( 移动式升降工作平台 )前或在其使用过程中,应检查工作场所可能存在的危害，包括但不限于 c )凸点、地面障碍和电缆；6.7.1.2 操作人员应读操作人员手或 MEWP 上所有关于 MEWP 安全使用的警示和说明理解并遵守……6.7.6 保留顶部空隙：操作人员应确保头部距离障碍有足够的间隙。6.7.32 移动的顶部障碍物：当 MEWP 工作区域的顶部有移动障碍物时，应采取施防止与 MEWP 发生碰撞。

③《中华人民共和国安全生产法》( 2021 年 9 月 1 日 )第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

④《河南省安全生产条例》( 2023 年 3 月 30 日 )第三十九条：生产经营单位从业人员及被派遣劳动者应当履行下列义务：( 一 )遵守安全生产法律、法规和本单位安全生产规章制度、安全操作规程，服从安全生产管理……

⑤《建筑施工企业安全生产管理规范》( GB50656-2011 )12.0.3-7：作业人员应严格遵守安全操作规程，做到不伤害自己、不伤害他人和不被他人所伤害。

（二）间接原因分析

1.鸿兴公司未依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）要求进行编制，事故风险分析不全面，未制定机械伤害事故应急预案或应急处置措施，未对从业人员进行应急培训，未组织机械伤害事故应急演练，作业人员应急知识缺乏，不具备应急处置能力。鸿兴公司及项目部未组织开展双重预防体系建设，未对危险作业场所进行风险分析研判和制定风险管控措施，是导致这起事故发生的间接原因。鸿兴公司日常安全监督管理不到位，对这起事故应承担主要责任。

2.总承包单位平煤神马建工集团有限公司及创新创业基地项目部，对施工项目安全风险辨识及管控不到位，对专业分包单位安全监督检查不到位。

3.兴平公司对专业分包单位施工过程安全监督检查不到位。

4.创新创业基地筹建处作为发包方，将该项工程发包后，对项目施工过程疏于监管，监管职责履行不力。

## 四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.事故发生单位

鸿兴公司项目部制定的《安全生产责任制》虽然明确了各级岗位的安全生产职责，但并未按《中华人民共和国安全生产法》第二十二条[2]要求明确各岗位的责任人员和考核标

[2][?] 中华人民共和国安全生产法》第二十二条 :生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。……

准；未制定机械伤害事故应急预案或应急处置措施；未对从业人员进行应急培训，作业人员应急知识缺乏，不具备应急处置能力；未按《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》要求[3]组织开展双重预防体系建设工作；鸿兴公司项目部管理人员未按鸿兴公司制定的《安全管理制度汇编》要求对新工人开展安全教育培训，教育培训流于形式；鸿兴公司项目部管理人员未按《剪叉式升降机安全技术交底》的要求对操作人员进行专业培训、体检、安排专人进行安全监护；对项目的安全管理不到位。鸿兴公司项目部管理人员对穿线作业人员违反《岗位操作规程》的行为失察，现场安全监管不到位。

2.总承包单位

平煤神马建工集团创新创业基地项目部对未办理建筑工程施工许可证工程进行施工；未督促鸿兴公司项目部开展好安全生产责任制的实施、应急预案的编制及演练、安全双重预防体系建设开展、新工人安全教育培训方面的安全管理工作，对分包单位的安全管理不到位；创新创业基地项目部对鸿兴公司项目部管理人员穿线作业人员违反项目《岗位操作规程》的行为失察，现场安全监督、检查不到位。

3.建设单位

创新创业基地筹建处虽对监理和总承包单位的安全工作进行了监督、检查，但未督促好监理和总承包单位对分包单位鸿兴公司项目部开展好安全生产责任制的实施、应急预

[3][?]《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》第四条：生产经营单位是风险管控与事故隐患治理的责任主体，应当深入推进安全生产标准化建设，建立健全风险自辨自控、隐患自查自治工作机制，明确本单位负责人和各级、各岗位人员的责任。

案的编制及演练、安全双重预防体系建设开展、新工人安全教育培训方面的监督、检查工作；未督促好监理和总承包单位做好对分包工程项目施工现场的隐患排查工作。

4.监理单位

兴平公司对未办理建筑工程施工许可证工程进行监理；未按《建筑工程安全管理条例》的规定[4]组织监理人员对平煤神马集团创新创业基地二期工程D栋及地下车库（防火分区4、5）消防工程施工项目组织建立并落实该项目安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制、组织制定并实施该项目的生产安全事故应急救援预案及演练和安全生产责任制制定、分解和落实的情况进行检查；对鸿兴公司项目部穿线作业人员违反《岗位操作规程》的行为失察，对项目的监理不到位。

（二）有关监管部门

1.平顶山市住房和城乡建设局与平顶山市城市管理局（下称市住建局、市城管局）

针对创新创业基地项目，2021年接到该项目未办理《建筑工程施工许可证》的违法行为举报后，市住建局于2021年6月21日、9月1日向市城管局办公室递交了《关于查处违法建设的函》（附带业主单位、施工单位、监理单位、工程地址、名称及进度等基本情况，业主单位和总承包单位尚未签订施工合同时，部分证据无法收集），但市城管局以移交证据不足

---

[4][?]《建筑工程安全管理条例》第四条：建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。第十四条：……工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

为由[5]拒收，后将《关于查处违法建设的函》邮寄至市城管局办公室。市城管局称自平煤神马集团创新创业基地项目B栋、D栋于2022年12月份开工以来，市城管局并未收到市住建局按规定所移交的违法建设相关材料。

在对违法建设工程移交“证据、线索”的过程中，市住建局和市城管局存在工作程序不严谨、工作协调不到位等问题，造成了监管、执法盲区。

2.城乡一体化示范区国土建设环保局（下称示范区国土建设环保局）

针对创新创业基地项目，示范区国土建设环保局人员和河南兴建工程咨询有限公司（示范区国土建设环保局所购买的第三方服务，委托该公司对辖区建筑工地安全生产工作开展日常检查、指导）人员分别于2023年2月27日、4月18日、6月15日、8月23日、10月9日对该项目进行了检查，但只对总承包单位的施工安全管理情况进行了检查，未对消防分包单位的施工安全管理情况进行检查，对该项目的安全管理工作监督、检查不到位；对该项目二期未办理《建筑工程施工许可证》的行为，示范区国土建设环保局于2023年3月14日和9月12日向创新创业基地筹建处下发了《责令停止违法行为通知书》（平新建停字（2023）第001、003号），于2023年3月14日向建工集团下发了《停工整改通知书》（平新建停（2023）001号），于2023年4月13日向创新创业基地筹建处

---

[5][?]《关于市住建局行使的住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权移交市城市管理局集中行使的会议纪要》：市住建局及所属部门在行政管理过程中，发现违法行为需要做出行政处罚的，应向市城市管理局移交包括行政管理相对人的主体资格信息、违法事实证据、询问笔录、整改指令、制止措施、相关处罚建议等在内的完整执法案卷。

下发了《停工整改通知书》(平新建停(2023)002号)。截止事故发生，该项目二期未办理《建筑工程施工许可证》，也未停止施工。

示范区国土建设环保局违反相关规定[6]，对违法建设的监管不到位；至今未取得相关文件所赋予的执法权限[7]，影响了对未取得《建筑工程施工许可证》项目的监管力度。

## 五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查，针对有关责任人员和责任单位的履职情况提出以下处理建议:

### （一）对有关责任人员的处理建议（15人）

1.李新五，鸿兴公司职工。缺乏安全作业基本知识，风险防范意识差，未辨识出升降车升降期间存在的安全风险，升降车站位与喷淋管垂直交叉，未按升降车操作规程作业，误把升降键当作行走键操作，在操作升降车时违规将头伸出升降车平台护栏外，致颈部被夹在升降车平台护栏和喷淋管之间，导致事故发生，对事故发生负直接责任。鉴于本人在事故中死亡，免于追究相关责任。

2.崔豪利，鸿兴公司项目部技术负责人、施工员。未按项目《剪叉式升降机安全技术交底》的要求对操作人员进行专业培训、体检、安排专人进行安全监护；对穿线作业人员违反

---

[6][?]《平顶山市城乡规划建设管理条例》第十九条第二款:区人民政府、管委会应当建立违法建设责任制和日常巡查制度，及时发现和制止违法建设。

[7][?]《平顶山市人民政府关于城乡一体化示范区行使部分实际管理权限的意见》(平政〔2017〕17号):市住房和城乡建设管理局依法依规委托城乡一体化示范区管委会在管理范围内负责建设行政管理及执法工作。负责勘察设计、招标投标、质量和安全监督、竣工验收、建设档案等各项工程建设管理工作;负责户外广告、占道经营、市政、园林工程、环境卫生设施和区容区貌的管理工作;核发建设工程施工许可证等相关证照;负责园林绿化管理、城市管理及建筑市场管理等行政执法。

《岗位操作规程》的行为失察，未按项目《对应人员工作要求》技术负责人工作职责和《安全生产责任制》施工员职责做好安全技术交底的监督实施和作业现场的安全检查工作，履行工作职责不到位。建议由市住建局依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条之规定[8]对其停止执业6个月。

3.赵明，鸿兴公司安全管理和项目现场安全管理负责人、鸿兴公司项目部安全员。未按鸿兴公司制定的《安全管理制度汇编》要求对新工人开展安全教育培训，安全教育培训不到位；对穿线作业人员违反《岗位操作规程》的行为失察，未按公司《安全生产责任制》的要求做好日常安全检查、监督工作，对作业现场作业活动的检查、监督不到位。建议由市住建局依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条之规定对其停止执业6个月。

4.刘尚昆，鸿兴公司工程技术管理和项目管理负责人、鸿兴公司项目部项目经理，是公司委派施工现场的法定代理人，全权代表公司及法人管理该项目的一切现场工作，是工程质量、进度、安全、成本、人力资源管理的第一责任人，负责项目部全面管理工作。未按相关法律[9]落实项目全员安全生产责任制、实施项目安全生产教育和培训、落实项目安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查

---

[8][?]《建设工程安全生产管理条例》第五十八条：注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[9][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第三项和第五项：……生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；……（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……

本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；对项目安全技术交底工作和穿线作业现场疏于监管，未履行好主要负责人安全生产职责。建议由平顶山市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定[10]依法给予其相应的行政处罚。

5.贾炳新，平煤神马建工集团第四项目管理公司项目施工员、创新创业基地项目部施工员。未按《项目管理机构成员安全职责》中施工员安全职责做好对鸿兴公司项目部施工班组的安全技术交底的监督实施工作，履行工作职责不到位。建议平煤神马建工集团依照《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条之规定[11]，给予其政务警告处分。

6.杨延磊，平煤神马建工集团第四项目管理公司项目安全员、创新创业基地项目部专职安全员。对鸿兴公司项目部施工人员穿线作业人员违反《岗位操作规程》的行为失察；对鸿兴公司项目部开展安全生产责任制的实施、应急预案的编制及演练、安全双重预防体系建设开展、新工人安全教育培训方面的安全管理工作检查督促不到位。建议平煤神马建工集团依照《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条之规定，给予其政务警告处分。

7.李铁峰，平煤神马建工集团第四项目管理公司项目安

---

[10][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

[11][?]《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条：有下列行为之一，造成不良后果或者影响的，予以警告、记过或者记大过；情节较重的，予以降级或者撤职；情节严重的，予以开除：……（二）不履行或者不正确履行职责，玩忽职守，贻误工作的；……

全员、创新创业基地项目部专职安全员。对鸿兴公司项目部施工人员穿线作业人员违反《岗位操作规程》的行为失察；对鸿兴公司项目部开展安全生产责任制的实施、应急预案的编制及演练、安全双重预防体系建设开展、新工人安全教育培训方面的安全管理工作检查督促不到位。建议平煤神马建工集团依照《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条之规定，给予其政务警告处分。

8.黄永亮，中共党员，平煤神马建工集团第四项目管理公司副经理，分管第四项目管理公司安全生产、环保工作；创新创业基地项目部项目经理，负责新创业基地项目部全面工作。未组织、督促好项目管理人员对鸿兴公司项目部开展安全生产责任制的实施、应急预案的编制及演练、安全双重预防体系建设开展、新工人安全教育培训方面的安全管理工作；未督促项目安全员做好现场安全隐患巡查工作；对创新创业基地项目的安全管理不到位。建议平煤神马建工集团依照《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条之规定，给予其政务警告处分。

9.何朝永，中国党员，平煤神马建工集团第四项目管理公司副经理，分管平煤神马集团创新创业基地项目；创新创业基地项目部总工，并负责日常对外协调工作。未督促项目经理黄永亮做好创新创业基地项目的安全管理工作，对项目的安全管理工作监督、检查不到位。建议平煤神马建工集团党委根据《中国共产党党内监督条例》二十一条之规定[12]，对

[12][?]《中国共产党党内监督条例》第二十一条：坚持党内谈话制度，认真开展提醒谈话、诫勉谈话。发现领导干部有思想、作风、纪律等方面苗头性、倾向性问题的，有关党组织负责人应当及时对其提醒谈话；发现

其进行诫勉谈话。

10.胡志鹏，中共党员，平煤神马建工集团第四项目管理公司经理，负责第四项目管理公司全面工作。未督促好公司管理人员开展好创新创业基地项目安全管理工作，对项目的安全管理工作监督不到位。建议由平煤神马建工集团党委根据《中国共产党党内监督条例》第二十一条之规定，对其进行提醒谈话。

11.于俊生，中共党员，兴平公司协理员、双创项目监理部总监理工程师，负责双创项目监理部全面工作。未按《建筑工程许可证管理办法》[13]和《河南省建筑工程施工许可管理实施细则（试行）》[14]的规定对二期（B栋、D栋及地下车库）工程签发了开工令；未按《建筑工程安全生产管理条例》的规定[15]组织监理人员对平煤神马集团创新创业基地二期工程D栋及地下车库（防火分区4、5）消防工程施工项目组织建立并落实该项目安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制、组织制定并实施该项目的生产安全事故应急救援预案及演练和安全生产责任制制定、分解和落实的情况进行检查；对鸿兴公司项目部施工人员穿线作业人员违反《岗位

---

轻微违纪问题的，上级党组织负责人应当对其诫勉谈话，并由本人作出说明或者检讨，经所在党组织主要负责人签字后报上级纪委和组织部门。

[13][?]《建筑工程许可证管理办法》（住房和城乡建设部令第18号）第三条：本办法规定应当申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，一律不得开工。

[14][?]《河南省建筑工程施工许可管理实施细则（试行）》第十六条：……建筑工程的施工单位和监理单位在开工前，应向建设单位查验有无建筑工程施工许可证，不得为无建筑工程施工许可证的建筑工程施工和监理。……

[15][?]《建筑工程安全生产管理条例》第四条：建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。第十六条：……工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

操作规程》的行为失察，对项目的监理不到位。建议由市住建局依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条之规定对其停止执业 6 个月。

12. 张勇，创新创业基地筹建处副主任科员，负责工程业务单元安全工作。未监督好监理和总承包单位做好对分包单位的项目安全管理和现场隐患排查工作；对监理和总承包单位的安全工作监督、检查不到位。建议其向创新创业基地筹建处做出书面检查。

13. 陈博，中共党员，创新创业基地筹建处工程业务单元主管，负责工程业务单元全面工作。未督促张勇做好项目安全监督、检查工作，对项目的安全管理工作监督不到位。建议平煤神马集团党委依照《中国共产党党内监督条例》第二十一条之规定，给予其提醒谈话。

14. 对于在事故调查过程中发现的有关公职人员履职方面的问题线索及相关材料，移交纪检监察部门。

（二）对有关责任单位的处理建议（5 家）

1. 鸿兴公司，鸿兴公司项目部未按《中华人民共和国安全生产法》第二十二条要求[16]制定项目《安全生产责任制》；鸿兴公司项目部未制定机械伤害事故应急预案或应急处置措施；鸿兴公司项目部未对从业人员进行应急培训，作业人员应急知识缺乏，不具备应急处置能力；鸿兴公司项目部未按《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》要求[17]组织

[16][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

[17][?]《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》第四条：生产经营单位是风险管控与事故隐患治理的责任主体，应当深入推进安全生产标准化建设，建立健全风险自辨自控、隐患自查自治工作机制，明确本单

开展双重预防体系建设工作；鸿兴公司项目部管理人员未按鸿兴公司制定的《安全管理制度汇编》要求对新工人开展安全教育培训，教育培训流于形式；鸿兴公司项目部管理人员未按《剪叉式升降机安全技术交底》的要求对操作人员进行专业培训、体检、安排专人进行安全监护；对项目的安全管理不到位，对穿线作业人员违反《岗位操作规程》的行为失察，现场安全监管不到位，对事故发生负主要责任。建议由平顶山市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》一百一十四条第（一）项[18]的规定依法对其进行行政处罚。

2.平煤神马建工集团，创新创业基地项目部对未办理《建筑工程施工许可证》工程进行施工；未督促鸿兴公司项目部开展好安全生产责任制的实施、应急预案的编制及演练、安全双重预防体系建设开展、新工人安全教育培训方面的安全管理工作，对分包单位的安全管理不到位；创新创业基地项目部对鸿兴公司项目部管理人员穿线作业人员违反《岗位操作规程》的行为失察，现场安全监督、检查不到位。建议市住建局将其未办理施工许可证而施工的行为移交至市城管局依照建筑行业有关规定对其进行行政处罚；同时，责成其向平煤神马集团做出深刻检查。

3.兴平公司，违反《河南省建筑工程施工许可管理实施细则(试行)》规定[19]，对未办理《建筑工程施工许可证》的平

---

位负责人和各级、各岗位人员的责任。

[18][?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

[19][?]《河南省建筑工程施工许可管理实施细则(试行)》第十六条：……建筑工程的施工单位和监理单位

煤神马集团创新创业基地二期工程D栋工程进行监理并签发开工令;未按《建筑工程安全生产管理条例》的规定[20]组织监理人员对平煤神马集团创新创业基地二期工程D栋及地下车库（防火分区4、5）消防工程施工项目组织建立并落实该项目安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制、组织制定并实施该项目的生产安全事故应急救援预案及演练和安全生产责任制制定、分解和落实的情况进行检查；对鸿兴公司项目部施工人员穿线作业人员违反《岗位操作规程》的行为失察，对项目的监理不到位。建议市住建局在全市建筑行业领域通报批评；同时，责成其向平煤神马集团做出深刻检查。

4.创新创业基地筹建处，未督促好监理和总承包单位对分包单位鸿兴公司项目部开展好安全生产责任制的实施、应急预案的编制及演练、安全生产双重预防体系建设开展、新工人安全教育培训方面的监督、检查工作；未督促好监理和总承包单位做好对分包工程项目施工现场的隐患排查工作。责成其向平煤神马集团做出深刻检查。

5.示范区国土建设环保局，针对创新创业基地项目，只对总承包单位的施工安全管理情况进行了检查，未对消防分包单位的施工安全管理情况进行检查，对该项目的安全管理工作监督、检查不到位;对该项目二期未办理《建筑工程施工

---

在开工前，应向建设单位查验有无建筑工程施工许可证，不得为无建筑工程施工许可证的建筑工程施工和监理。……

[20][?]《建筑工程安全生产管理条例》第四条 :建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。第十六条 :……工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

许可证》的行为，未及时制止，对违法建设的监管不到位。建议其向城乡一体化示范区管委会做出深刻检查。

**六、今后应采取的防范措施和建议**

为深刻汲取平煤神马集团创新创业基地“10·25”一般机械伤害事故教训，鸿兴公司、平煤神马建工集团有限公司和相应监管部门在以后的工作中要进一步加强安全生产工作，有效防范类似事故发生，并提出以下措施建议:

(一)鸿兴公司要认真分析本次事故原因,深刻吸取本次事故教训，严格按照安全生产方面的法律、法规落实企业主体责任。全面开展风险辨识、隐患排查治理工作,对危险作业场所进行风险分析研判和制定风险管控措施；加强各级从业人员的安全教育培训，做好新入职人员的三级安全教育工作和老员工日常安全教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T 29639-2020)编制应急预案，配备应急器材,及时组织应急预案培训、演练,提高应急处置能力;严格落实安全技术交底,加强现场安全管理,及时制止作业人员的违规行为。

(二)创新创业基地筹建处、兴平公司和平煤神马建工集团要严格落实有关安全生产方面的法律、法规及单位规章制度,认真吸取“10·25”事故教训,举一反三,全面监督好项目各级开展好安全生产责任制的实施、应急预案的编制及演练、安全双重预防体系建设、新工人安全教育培训方面的安

全管理工作；在项目未办理《建筑工程施工许可证》前不得进行施工作业。

（三）城乡一体化示范区管委会要严格履行属地监管责任，示范区国土建设环保局要进一步加强对建设工程的安全监管，深入开展建设工程分包单位执行安全生产相关法律法规的监督、检查，督促企业落实安全生产主体责任。

（四）在对违法建设工程移交“证据、线索”的过程中，市住建局和市城管局存在工作程序不严谨、工作协调不到位等问题，造成了对违法工程的监管、执法盲区。建议两局对移交程序重新进行规范，探索联合执法方式，加强对违法工程的监管、执法。